



Nr. 209 Kabinettsitzung vom 17. März 1921, 15.30 Uhr, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1366, Bl. 1–3

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Koch, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Groener, Hermes; StS Albert, Boyé, Müller; MinDir. Heilbron; zu P. 1: SächsMinPräs. Buck; StS Zapf; zu P. 2: MinDir. v. Schlieben, Hitzler, Sitzler; Oberst Kuenzer; MinR Gaßner, Quassowski, v. Jacobi; RegR Schilling; zu P. 3: MinDir. v. Schlieben, RegR Wachsmann; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 15:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Abbau der Steuerermäßigung für Tabak und Zigaretten.*
2. *Entwurf einer Schlichtungsordnung.*
3. *Unfallrentenversicherung. [...]*

1. Abbau der Steuerermäßigung für Tabak und Zigaretten ¹.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß die Zigarettenindustrie dringende Vorstellungen wegen des beabsichtigten Abbaues der bisherigen Preisermäßigung erhoben hätte, weil die deutsche Zigarette dann nicht mehr konkurrenzfähig mit der englischen Zigarette sei; außerdem würde eine große Arbeitslosigkeit in der Zigarettenindustrie eintreten.

Staatssekretär Zapf begründete die Notwendigkeit des Abbaues der bisherigen Ermäßigung auch mit Rücksicht auf die Forderungen der Entente hinsichtlich der Steuerbelastung ². Er bestritt den Eintritt der befürchteten wirtschaftlichen Nachteile. Auch der Reichswirtschaftsrat habe sich dafür ausgesprochen, daß sich mit Rücksicht auf die Ermäßigung der Tabakpreise eine weitere Beibehaltung der Steuerermäßigung nicht vertreten lasse.

¹ Nach dem § 86 des Tabaksteuergesetzes vom 21.9.1919 (RGBl. 1919, S. 1667 f.) waren für in Dtlld. hergestellte Tabakerzeugnisse bestimmte Steuerermäßigungen vorgesehen. Begründet wurden diese Ermäßigungen mit der schlechten wirtschaftlichen Lage der dt. Tabakindustrie.

Eine weitere Senkung der Tabaksteuersätze war durch eine VO der RReg. vom 10.3.1920 vorgenommen worden (RGBl. 1920, S. 326–327).

² Im Zuge der Konferenz von Brüssel hatten die all. Sachverständigen unter dem Datum des 11.1.1921 eine Denkschrift über den Haushalt des Dt. Reiches erstellt, die am 2. und 3.2.1921 von der Agence Havas in Auszügen veröffentlicht worden war. In dieser Denkschrift hatten die all. Sachverständigen den dt. Staatshaushalt für das Rechnungsjahr 1920 einer kritischen Prüfung unterzogen und hatten angesichts des bestehenden Defizits eine Verringerung der Ausgaben und eine Steigerung der Einnahmen verlangt. Mit Bezug auf die Steigerung der Einnahmen hatten die all. Sachverständigen insbesondere die Anhebung der Steuern für Tabak, Kaffee, Zucker und Tee gefordert.

Zu den Auszügen aus der Denkschrift der all. Sachverständigen s. RT-Drucks. Nr. 1640, Bd. 366, S. 87 f.; zu den Steuererhöhungen s. besonders S. 99.

Der Sächsische Ministerpräsident verließ hierauf die Sitzung; das Kabinett trat nunmehr in einer Erörterung der Angelegenheit ein. Nach kurzer Erörterung wurde beschlossen, daß der Reichsminister der Finanzen an dem geplanten Abbau der Ermäßigung festhalten soll. Gleichzeitig wurde als Wunsch des Kabinetts festgestellt, daß die Tabakzwangswirtschaft alsbald abgebaut wird³.

2. Entwurf einer Schlichtungsordnung⁴.

Der *Reichsarbeitsminister* wies auf die drei großen Streitfragen hin, die noch zu klären wären: Einfügung von Strafbestimmungen in die Schlichtungsordnung, die Behandlung der gemeinnötigen Betriebe, die Kostenfrage.

a) Einfügung von Strafbestimmungen⁵.

Der *Reichsarbeitsminister* sprach sich gegen die Einfügung von Strafbestimmungen aus, weil dies der Natur eines Schiedsverfahrens widerspreche, auch politisch nicht durchzuführen sei⁶.

Der *Reichsminister der Justiz* schloß sich dieser Auffassung an.

Der *Reichswirtschaftsminister* wiederholte seine bereits früher geäußerten Bedenken, bemängelte den vorgesehenen Instanzenzug und schlug vor, lediglich die Aufnahme der Schiedsklauseln in die Tarifverträge vorzusehen. Er befürchtete, daß die Bestimmungen der Schlichtungsordnung in der Praxis nicht durchführbar sein würden.

Oberst Kuenzer teilte im Auftrage des Reichsministers des Innern mit, daß „der Reichsminister des Innern seinen Widerspruch gegen das Gesetz fallen lasse *unter der Bedingung*, daß das Gesetz *vor Einbringung* im Reichsrat dem Interfraktionellen Ausschuß vorgelegt werde.

Sollte diese Bedingung nicht erfüllt werden, so müsse der Reichsminister des Innern *gegen* das Gesetz stimmen.

Zugleich lasse der Reichsminister des Innern erklären, daß er nach Verabschiedung des Gesetzes kein Gesetz zur Bestrafung der Streiks in lebenswichtigen Betrieben mehr vorlegen werde. Ein Gesetz über Einsatz der Technischen Nothilfe⁷ sei nicht erforderlich; daher liege für das Reichsministerium des Innern zu einer gesetzgeberischen Maßnahme auf diesem Gebiet nunmehr kein Anlaß mehr vor. Sollten Strafbestimmungen gegen Sabotage erforderlich sein, so könnten diese nicht vom Reichsministerium des Innern erlassen werden; sie müßten vielmehr vom Reichsjustizministerium im Wege einer Novelle zum Reichsstrafgesetzbuch erfolgen.“

Nach weiteren Erörterungen, in denen der *Reichsarbeitsminister* auf die einzelnen Bedenken einging, wurde über die Frage der Einfügung von Strafbestimmungen abgestimmt. Für Einfügung der Strafbestimmungen stimmte niemand.

b) Gemeinnötige Betriebe⁸.

I. Nachdem der *Reichsarbeitsminister* die Bestimmungen erläutert und eine Erörterung der Fragen stattgefunden hatte, ob für die gemeinnötigen Betriebe Strafbestimmungen eingeführt werden und ob die Erschwerungen für sie beibehalten werden sollten, wurde abgestimmt.

Die Abstimmung ergab, daß die Einfügung von Strafbestimmungen mit allen gegen 1 Stimme abgelehnt, die Beibehaltung der Erschwerungen aber einstimmig angenommen wurde.

³ Mit Wirkung vom 1.4.1921 wurde die Tabaksteuer um 10% angehoben (Schreiben des RFM an den StSRkei am 18.9.1921, R 43 I/2409, Bl. 300–303).

⁴ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 187, P. 2.

⁵ Zur Einfügung von Strafbestimmungen s. Dok. Nr. 187, Anm. 3.

⁶ Zur Haltung der Parteien gegenüber der Einführung von Strafbestimmungen s. Dok. Nr. 187, Anm. 5.

⁷ Die „Technische Nothilfe“ war eine im Jahre 1919 gegründete freiwillige Organisation zur Beseitigung von technischen Notständen in lebenswichtigen Betrieben. Sie unterstand dem RIMin.

⁸ Zu den gemeinnötigen Betrieben s. Dok. Nr. 187, Anm. 4.

II. Ferner wurde der Auffassung Ausdruck gegeben, daß auch nach Erlaß der Schlichtungsordnung die Möglichkeit für den Reichspräsidenten bestände, für den Schutz der gemeinnötigen Betriebe gegebenenfalls besondere Anordnungen zu erlassen⁹.

III. Bezüglich des Umfanges der in § 55 der Schlichtungsordnung¹⁰ aufzunehmenden gemeinnötigen Betriebe bat der *Reichsarbeitsminister* es bei den im Entwurf aufgeführten zu belassen. Von verschiedenen Seiten wurde jedoch auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch die Betriebe der Reichsbank und der Reichsdruckerei sofort mit einzubegreifen¹¹.

Die Abstimmung ergab, daß auch die Reichsbank und die Reichsdruckerei in die Liste der gemeinnötigen Betriebe in § 55 aufgenommen werden sollen.

c) Kostenfrage¹².

Der *Vertreter des Reichsministers der Finanzen* erklärte sich nach kurzer Erörterung mit einer Verteilung der Kosten der Einigungsämter und Landeseinigungsämter zu $\frac{2}{3}$ auf das Reich und zu $\frac{1}{3}$ auf die Länder einverstanden, weil die an sich erwünschte Halbierung der Kosten um so schwerer durchzuführen sein würde, als bisher das Reich die Kosten allein getragen habe. Das Kabinett schloß sich dieser Auffassung an, desgleichen stimmte es der vom *Vertreter des Reichsfinanzministers* geforderten und der vom *Reichsarbeitsminister* zugesagten möglichsten Beschränkung bei der Ausgestaltung zu. [...]

d) Im übrigen wurde den weiteren Vereinbarungen zwischen dem Reichsarbeitsminister und dem Reichsfinanzminister vom 1. März 1921 zugestimmt¹³, nur sollen in Ziffer 4 der Vereinbarungen Verbindlichkeitserklärungen von Schiedssprüchen, durch die dem Reich, Land, Gemeindeverband oder Gemeinden Leistungen auferlegt werden, die eine Überschreitung der im Haushaltsplan bewilligten Mittel zur Folge haben würden, in ihrer Wirksamkeit von der Genehmigung der für die Bewilligung von Mitteln zuständigen Körperschaften abhängig sein, weil das Etatrecht unter allen Umständen vorgehe.

e) Die von dem *Reichsminister der Justiz* beantragte Zulassung von Rechtsanwälten wurde mit 4 gegen 3 Stimmen abgelehnt¹⁴.

f) Bei der Gesamtabstimmung wurde das Gesetz mit allen gegen eine Stimme angenommen. Vor der Weiterverfolgung (zunächst Vorlage an den Reichswirtschaftsrat) soll jedoch der Interfraktionelle Ausschuß gehört werden¹⁵.

3. Unfallrentenversicherung. [...]

⁹ Dabei war offenbar an den Gebrauch des Art. 48 RV gedacht. Bereits im November 1920 hatte der RPräs. aus Anlaß des Berliner Elektrizitätsarbeiterstreiks eine NotVO erlassen, durch die der Betrieb in den Berliner Elektrizitätswerken sichergestellt wurde (RGBl. 1920, S. 1865–66).

¹⁰ Zum § 55 des Entw. der Schlichtungsordnung s. Dok. Nr. 187, Anm. 6.

¹¹ Die Rbk hatte in Schreiben an die RReg. vom 11.11.1920 (R 43 I/2051, Bl. 136), 20.12.1920 (R 43 I/2051, Bl. 246) und 26.2.1921 (R 43 I/2052, Bl. 239) um Aufnahme in den Kreis der gemeinnötigen Betriebe gebeten.

¹² Die Kosten für die ordentlichen Schlichtungsbehörden waren zwischen dem Reich und den Ländern geteilt worden. Die Kosten für die Einigungsämter und die Landeseinigungsämter sollten zu $\frac{2}{3}$ vom Reich und zu $\frac{1}{3}$ von dem Land, das sie errichtete, getragen werden. Die Kosten für das Reichseinigungsamt sollte das Reich allein übernehmen (§ 49 des Entw.). Bei den Sonderschlichtungsbehörden sollten das Reich und die Länder jeweils die Kosten für die von ihnen errichteten Sonderschlichtungsbehörden tragen (§ 53 des Entw.).

¹³ Diese Vereinbarungen zwischen dem RArbM und dem RFM betrafen finanzielle Regelungen der Schlichtungsordnung. Sie waren dem Protokoll in einer Anlage beigegeben (R 43 I/1366, Bl. 5–6).

¹⁴ Nach dem Entw. einer Schlichtungsordnung waren Rechtsanwälte im Schlichtungsverfahren in erster Instanz ausgeschlossen, dagegen in der Revisionsinstanz zugelassen (§§ 77 und 111, Abs. 1 des Entw.).

¹⁵ Eine Sitzung des Interfraktionellen Ausschusses, in der die Schlichtungsordnung behandelt wurde, ließ sich in R 43 I nicht ermitteln.

Zu dem späteren Entw. einer Schlichtungsordnung, wie er an den RT kam, s. RT-Drucks. Nr. 3760, Bd. 372.

Der Entw. einer Schlichtungsordnung blieb im weiteren Verlauf unerledigt.

Zitierhinweis

Nr. 209 Kabinettsitzung vom 17. März 1921, 15.30 Uhr, im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 586–589 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D209>